

1502130-59.2021.8.26.0548  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM  
Comarca: Campinas  
Foro: Foro de Campinas  
Vara: 1ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 19/01/2022  
... - Assunto:  
Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
THIAGO HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 668/2021

Vistos etc.,

I - THIAGO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 30 de junho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Campinas  
Foro de Campinas  
1ª Vara Criminal  
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502130-59.2021.8.26.0548 - lauda  
SENTENÇA

Processo n.º:  
1502130-59.2021.8.26.0548  
Classe - Assunto:  
Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
THIAGO HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 668/2021

Vistos etc.,

I - THIAGO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 30 de junho de 2021, por volta das 22h30min, na Rua Panfílio Sabatine, n.º 166, Jardim Santa Eudóxia, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para fim de tráfico, 1.184,3g (um mil cento e oitenta e quatro gramas e três decigramas) de maconha, acondicionados em forma de tijolo, 380,63g (trezentos e oitenta gramas e sessenta e três decigramas) da mesma substância, acondicionados em 148 (cento e quarenta e oito) porções menores, e 31,7g (trinta e um gramas e sete decigramas) de crack, divididos em 224 (duzentas e vinte e quatro) porções

individuais, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 12,00 (doze reais) em dinheiro e plásticos para a embalagem de drogas.

O réu foi notificado (fls. 103) e apresentou defesa prévia (fls. 107/108).

A denúncia foi recebida por decisão de 12 de agosto de 2021, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 113/114).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 138/139).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada na data de ontem, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 152).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; e c) a consideração do tempo de prisão preventiva quando da fixação do regime de cumprimento de pena (fls. 153/156).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13/14, Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 83/85 e Guia de Depósito Judicial de fls. 86.

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitiva em juízo; disse que outras pessoas foram abordadas no local, mas que a autoria da traficância foi injustamente atribuída a ele. Asseverou que se encontrava no local apenas para consumir crack.

Por fim, negou que tivesse consigo qualquer mochila.

Por outro lado, os policiais militares relataram em juízo que estavam em patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de drogas quando avistaram o réu com uma mochila nas costas. Disseram que o acusado, ao perceber a aproximação policial, tentou se evadir, mas foi abordado após breve perseguição. Afirmaram que na mochila trazida por ele foram localizadas diversas porções de crack e cerca de um quilo de maconha, além de diversas embalagens para o armazenamento de tóxicos e, ainda, uma pequena quantia em dinheiro. Por fim, o reconheceram em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a condenação do réu com supedâneo nos depoimentos dos policiais militares, que foram uníssonos e coerentes ao descreverem como se deu a abordagem e a localização dos entorpecentes com o acusado.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - Habeas Corpus 191288/SP - 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Ademais, verifico que a dinâmica dos fatos observada pelos policiais, com o acusado na posse de uma mochila contendo entorpecentes em conhecido ponto de tráfico de drogas e que, além disso, tentou se evadir ao perceber a aproximação policial, é elemento a evidenciar que praticava o comércio ilícito na ocasião.

Nada obstante, com o réu foram localizadas diversas porções de drogas, em quantidade absolutamente incompatível para o consumo pessoal, além de certa quantia em dinheiro, a demonstrar que ele já havia efetuado vendas naquela data.

Ainda, é irrelevante que o acusado não tenha sido efetivamente surpreendido em situação de venda.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas.

Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo agente foi a de "trazer consigo".

Por fim, ainda que alegada a condição de usuário do réu, é perfeitamente possível a

coexistência entre as figuras de traficante e de usuário, inclusive para o sustento do próprio vício.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu é de rigor.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. Considerando o teor do artigo 42 da Lei de Tóxicos, tendo em vista a apreensão de elevada quantidade de substâncias entorpecentes, seu caráter nocivo, além da apreensão de diversas embalagens plásticas para o seu armazenamento, a indicar que o tráfico era exercido em larga escala, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência específica (certidão de fls. 43/45), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado, que em audiência declarou não possuir profissão. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que não merece prosperar o argumento defensivo de que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes." (STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j. 27/06/2017)

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado THIAGO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos (RG n.º 71.852.900 - IIRGD - fls. 99/102), à pena segregativa de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Reincidente específico, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado (artigo 33, §2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por este processo, NÃO poderá recorrer desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Decreto a perda da quantia apreendida com o réu (R\$ 12,00 - doze reais - Guia de Depósito Judicial de fls. 86) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 19 de janeiro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA